

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 dhoulkaâda 1438 – 15 août 2017

160^{ème} année

N° 65

Sommaire

Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des
Projets de Loi n° 2017-4 du 8 août 2017, relative au projet de la loi
organique n° 2016/30, relatif aux dispositions communes entre les
organisations constitutionnelles indépendantes 2603

Lois

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence
à l'égard des femmes 2604

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de membres de la commission des libertés individuelles et de
l'égalité 2613

Ministère des Finances

Nomination du chef de cabinet 2613
Arrêté du ministre des finances par intérim du 26 juillet 2017, fixant les
normes de gouvernance des institutions de microfinance..... 2613

Ministère de l'Industrie et du Commerce	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2619
Ministère de l'Education	
Nomination de directeurs généraux.....	2620
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2620
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, modifiant l'arrêté du 28 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif à la création de centres d'élevage d'escargots.....	2620
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de directeurs généraux.....	2621
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 8 août 2017, fixant les critères de bénéfice du programme « contrat - dignité ».....	2621
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un chargé de mission.....	2622
Nomination du chef de cabinet	2622
Cessation de fonctions du chef de cabinet	2622
Ministère du Transport	
Décret gouvernemental n° 2017-873 du 31 juillet 2017, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat	2622
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Nomination de chargés de mission.....	2623
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret gouvernemental n° 2017-876 du 31 juillet 2017, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Msaken, gouvernorat de Sousse et nécessaires aux comblements de lacunes à la route 877 n° 12	2623
Décret gouvernemental n° 2017-877 du 31 juillet 2017, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre archéologique, sise à la délégation de Carthage, gouvernorat de Tunis	2638
Décret gouvernemental n° 2017-878 du 31 juillet 2017, portant modification du décret n° 92-874 du 11 mai 1992, portant expropriation, pour cause d'utilité publique d'immeubles, nécessaires à la réalisation d'une station de rattachement bus-métro de cité Intilaka.....	2639
Nomination d'un chargé de mission.....	2639

instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 2017-4 du 8 août 2017, relative au projet de la loi organique n° 2016-30, relatif aux dispositions communes entre les organisations constitutionnelles indépendantes ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi vise à mettre en place les mesures susceptibles d'éliminer toutes formes de violence à l'égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d'assurer l'égalité et le respect de la dignité humaine, et ce, en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence à l'égard des femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes.

Art. 2 - La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes fondées sur la discrimination entre les sexes, quel qu'en soient les auteurs ou le domaine.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

- femme : toute personne de sexe féminin de tout âge,
- enfant : toute personne de sexe masculin ou féminin, au sens du code de la protection de l'enfant,
- violence à l'égard des femmes : toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à l'égard des femmes, basée sur une discrimination fondée sur le sexe et qui entraîne pour elles, un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique et comprend également la menace de porter une telle atteinte, la pression ou la privation de droits et libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée,

- violence physique : tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l'intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide,

- violence morale : toute agression verbale, telle que la diffamation, l'injure, la contrainte, la menace, l'abandon, la privation des droits et des libertés, l'humiliation, la négligence, la raillerie, le rabaissement et autres actes ou paroles portant atteinte à la dignité humaine de la femme ou visant à l'intimider ou la dominer,

- violence sexuelle : tout acte ou parole dont l'auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d'autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l'auteur avec la victime,

- violence politique : tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l'auteur vise à priver la femme ou l'empêcher d'exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale,

- violence économique : tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quel qu'en soit l'origine, tels que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l'interdiction de travailler ou la contrainte à travailler,

- discrimination à l'égard des femmes : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de porter atteinte à la reconnaissance aux femmes, des droits de l'Homme et des libertés, sur la base de l'égalité complète et effective, dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, ou de compromettre cette reconnaissance ou la jouissance ou l'exercice de ces droits par les femmes, quelque soit la couleur, la race, la religion, la pensée, l'âge, la nationalité, les conditions économiques et sociales, l'état civil, l'état de santé, la langue ou le handicap.

Ne sont pas considérées discriminatoires, les procédures et mesures positives visant à accélérer l'instauration de l'égalité entre les deux sexes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 26 juillet 2017.

- situation de vulnérabilité : la situation de fragilité liée à l'âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant la capacité de la victime de résister à l'auteur des faits.

La victime : la femme et les enfants qui résident avec elle, qui ont subi un préjudice physique, moral, psychologique, économique ou ont été privés de la jouissance de leurs libertés et droits par des actes, paroles ou des cas d'abandon constituant une violation des lois en vigueur.

Art. 4 - L'Etat s'engage à prendre en charge les femmes victimes de violence et les enfants qui résident avec elle conformément aux principes généraux suivants :

- considérer la violence à l'égard des femmes comme étant une forme de discrimination et une violation des droits de l'Homme,

- reconnaître la qualité de victime à la femme et aux enfants qui résident avec elle, qui ont subi la violence,

- respecter la volonté de la victime de prendre la décision qui lui importe,

- respecter et garantir le secret de la vie privée et des données à caractère personnel de la victime,

- permettre l'égalité des chances pour l'accès aux services dans les différentes zones et régions,

- fournir le conseil juridique aux victimes des violences et leur accorder l'aide judiciaire,

- assurer l'accompagnement des victimes des violences en coordination avec les services compétents en vue de leur fournir l'assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaires et de faciliter leur intégration et hébergement.

Art. 5 - L'Etat s'engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans l'espace familial, l'environnement social, le milieu éducatif, de formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique.

CHAPITRE II

De la prévention et la protection des violences à l'égard des femmes

Section première - De la prévention de la violence à l'égard des femmes

Art. 6 - L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, notamment au niveau de la rémunération et la couverture sociale dans les

différents secteurs, et interdire l'exploitation économique de la femme et l'employer dans des conditions de travail pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.

Art. 7 - Les ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l'enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les établissements relevant de leur ressort, et ce, à travers :

- l'élaboration de programmes didactiques, éducatifs et culturels visant à bannir et à lutter contre la violence et la discrimination à l'égard des femmes, à consacrer les principes de droits de l'Homme et l'égalité entre les sexes, ainsi que l'éducation à la santé et à la sexualité,

- la formation des éducateurs et du personnel opérant dans le domaine de l'éducation à propos de l'égalité, la non-discrimination et la lutte contre la violence afin de les aider à traiter les questions de violence dans l'espace éducatif,

- l'organisation de sessions de formation spécifiques dans les domaines des droits de l'Homme, des droits de la femme, de sa protection et de lutte contre la violence à son encontre, et ce, au profit des fonctionnaires opérant dans ces domaines,

- la prise de toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l'abandon scolaire précoce, notamment chez les filles dans toutes les régions,

- la création de cellules d'écoute, de bureaux d'action sociale et des clubs de santé en coopération avec les parties intéressées,

- la diffusion et la consolidation de la culture de l'éducation aux droits de l'Homme auprès des jeunes générations.

Art. 8 - Le ministère chargé de la santé est appelé à établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement médical et paramédical, et former le personnel opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, pour détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes, ainsi que l'examen, le traitement et le suivi en vue de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, victimes de violence.

Il doit également réserver des espaces destinés à l'accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psycho-sanitaires.

Art. 9 - Le ministère chargé des affaires sociales est appelé à assurer la formation adéquate aux différents intervenants en matière sociale, dont notamment les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d'acquérir les outils d'intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.

Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, conventionnés avec le ministère chargé des affaires sociales, s'engagent à intégrer la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans les programmes d'intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d'intervention, les programmes de partenariat y afférents qu'il s'agisse de sensibilisation ou de détection précoce, de signalement, d'intervention ou d'accompagnement des femmes victimes des violences et des enfants qui résident avec elles.

Art. 10 - Les ministères de la justice et de l'intérieur élaborent des programmes intégrés de lutte contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement et la formation au sein des établissements qui relèvent de leur ressort, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l'égard des femmes.

Le ministère de la justice prend également toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l'auteur de l'infraction de violence à l'égard des femmes et le réintégrer dans le milieu familial et social.

Art. 11 - Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l'égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence et veillent à former le personnel opérant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l'égard des femmes, dans le respect de l'éthique professionnelle, des droits de l'Homme et de l'égalité.

Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des matières contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l'image des femmes, ou concrétisant la violence exercée contre elles ou atténuant sa gravité.

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle doit prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour lutter contre les violations mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article.

Art. 12 - Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés aux articles de 6 à 11 de la présente loi et l'instauration de mécanismes de partenariat, d'appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernées aux fins de suivi de la mise en œuvre de ce qui a été approuvé.

Le ministère chargé des affaires de la femme élabore un rapport annuel à cet effet qui est soumis à la présidence de l'assemblée des représentants du peuple et à la Présidence du gouvernement.

Section 2 - De la protection de la violence à l'égard des femmes

Art. 13 - La femme victime de violence et les enfants qui résident avec elle, bénéficient des droits suivants :

- la protection juridique appropriée à la nature de la violence exercée à son encontre, de manière à assurer sa sécurité, son intégrité physique et psychologique et sa dignité, ainsi que les mesures administratives, sécuritaires et judiciaires requises à cet effet, et ce, dans le respect de ses spécificités,

- l'accès à l'information et le conseil juridique concernant les dispositions régissant les procédures judiciaires et les services disponibles,

- le bénéfice de l'aide judiciaire,

- la réparation équitable pour les victimes de la violence en cas d'impossibilité d'exécution sur la personne responsable de l'acte de violence. L'Etat subroge dans ce cas les victimes dans le recouvrement des montants décaissés,

- le suivi sanitaire et psychologique, l'accompagnement social approprié et le cas échéant, le bénéfice de la prise en charge publique et associative, y compris l'écoute,

- l'hébergement immédiat dans la limite des moyens disponibles.

Art. 14 - Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, doit alerter les autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu'elle en a pris connaissance, l'a observé ou a constaté ses effets.

Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour lancer de bonne foi l'alerte au sens de la présente loi.

Il est interdit à toute personne de dévoiler l'identité de celui qui a lancé l'alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l'exigent.

CHAPITRE III

Des infractions de violence à l'égard des femmes

Art. 15 - Sont abrogées, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227 bis, 229, le paragraphe 2 de l'article 218, le paragraphe 3 de l'article 219, le paragraphe 2 de l'article 222 et le paragraphe 2 de l'article 228 du code pénal et remplacées par ce qui suit :

Article 208 (nouveau) - Le coupable est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. La peine est l'emprisonnement à vie, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'auteur est l'un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- la victime est en situation de fragilité liée à l'âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l'auteur des faits.
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l'empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l'infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
- il y a préméditation de coups et blessures,
- l'agression est précédée ou commise avec usage ou menace d'usage d'arme,
- l'infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou de complices,
- l'agression est accompagnée d'un ordre ou assortie d'une condition.

Article 218 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est de deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux (2) mille dinars, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'auteur est l'un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,

- l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,

- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l'empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l'infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Article 219 (paragraphe 3 nouveau) - La peine est portée à douze (12) ans d'emprisonnement quelque soit le taux d'incapacité, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'auteur est l'un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l'empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l'infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
- l'infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou de complices,
- l'agression est précédée ou commise avec usage ou menace d'usage d'arme,
- l'agression est accompagnée d'un ordre ou assortie d'une condition.

Article 222 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est portée au double, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'auteur est l'un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l'empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l'infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,

- l'infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou de complices,

- la menace est accompagnée d'un ordre ou assortie d'une condition même si cette menace est uniquement verbale.

Article 226 ter (nouveau) - Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.

Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d'autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre aux désirs sexuels de l'agresseur ou ceux d'autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d'affaiblir sa capacité à y résister.

La peine est portée au double, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,

Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.

Article 227 (nouveau) - Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l'auteur du viol est puni de vingt ans d'emprisonnement.

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accomplis.

Est puni d'emprisonnement à vie, l'auteur du viol commis :

- 1) Avec violence, usage ou menace d'usage d'arme ou avec l'utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.

- 2) Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis.

- 3) Par inceste sur un enfant par :

- les ascendants quelqu'en soit le degré,

- les frères et sœurs,

- le neveu ou l'un des descendants,

- le père de l'un des conjoints, le conjoint de la mère, l'épouse du père ou les descendants de l'autre conjoint,

- des personnes dont l'une d'elles est l'épouse du frère ou le conjoint de la sœur,

- 4) par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,

- 5) par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou de complices,

- 6) Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissant sa capacité de résister à l'agresseur.

Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.

Article 227 bis (Nouveau) - Est puni de cinq (5) ans d'emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l'acte sexuel à un enfant qu'il soit de sexe féminin ou masculin dont l'âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.

La peine est portée au double dans les cas suivants, si :

- l'auteur est l'instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,

- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,

- l'infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou complices,

- la victime est en situation de fragilité liée à l'âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l'auteur des faits.

La tentative est punissable.

Lorsque l'infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l'article 59 du code de la protection de l'enfance.

Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.

Article 228 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est portée au double :

- si la victime est un enfant,

- si l'auteur est :
 - * un ascendant ou un descendant quelqu'en soit le degré,
 - * un frère ou une sœur,
 - * le neveu ou l'un de leurs descendants,
 - * le gendre ou la belle-fille ou l'un de leurs descendants,
 - * le père de l'un des conjoints, le conjoint de la mère, l'épouse du père ou les descendants de l'autre conjoint,
 - * des personnes dont l'une est épouse du frère ou conjoint de la sœur,
- si l'auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- si l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,
- si l'infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteurs principaux ou complices.

Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 16 - Sont ajoutés au code pénal un paragraphe 3 à l'article 221, un paragraphe 2 à l'article 223, un paragraphe 2 à l'article 224 et l'article 224 bis comme suit :

Article 221 (paragraphe 3) - La même peine est encourue par l'auteur de l'agression s'il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l'organe génital de la femme.

Article 223 (paragraphe 2) :

La peine est portée au double, si :

- la victime est un enfant,
- l'auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu'en soit le degré,
- l'auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l'auteur est l'un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- l'infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l'auteur,
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l'empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l'infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Article 224 (paragraphe 2) - Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l'auteur, ou ayant autorité sur la victime.

Article 224 (bis) - Est puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, quiconque commet à l'encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d'altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.

La même peine est encourue, si les actes sont commis à l'encontre de l'un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l'auteur et la victime est le seul motif d'agression.

Art. 17 - Est puni d'une amende de cinq cent (500) à mille dinars quiconque gêne volontairement une femme dans un lieu public, et ce, par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d'affecter sa pudeur.

Art. 18 - Est puni d'une amende de mille dinars quiconque commet une violence politique.

La peine est portée à six (6) mois d'emprisonnement en cas de récidive.

Art. 19 - Est puni d'une amende de deux (2) mille dinars l'auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s'il résulte de son acte :

- la privation de la femme de ses ressources économiques ou de l'usage de ses revenus,
- la discrimination salariale pour un travail de valeur égale,
- la discrimination dans la carrière professionnelle y compris la promotion et l'évolution dans les fonctions.

La peine est portée au double en cas de récidive.

La tentative est punissable.

Art. 20 - Est puni de trois (3) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de deux (2) à cinq (5) mille dinars, quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte, des enfants comme employés de maison.

Encourt la même peine prévue par le paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.

La peine est portée au double en cas de récidive.

La tentative est punissable.

Art. 21 - Est puni d'un mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une peine de mille à cinq (5) mille dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque exerce volontairement une discrimination au sens de la présente loi s'il résulte de son acte :

- la privation ou la restriction pour la victime de bénéficier de ses droits ou d'obtenir un bien ou un service,

- l'interdiction à la victime d'exercer ses activités de façon normale,

- le refus d'embauche de la victime, son licenciement ou la sanction de celle-ci.

CHAPITRE IV

Des procédures, services et institutions

Section première - Des procédures

Art. 22 - Le procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de la réception des plaintes relatives aux violences à l'égard des femmes et du suivi des enquêtes y afférentes.

Art. 23 - Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l'égard des femmes, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance, et ce, au niveau du ministère public, de l'instruction et de la justice de la famille.

Art. 24 - Est créée au sein de chaque commissariat de sûreté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l'égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres.

Un registre spécial coté relatif à ces infractions est mis à la disposition de cette unité spécialisée.

Art. 25 - Aussitôt avisés d'un cas de flagrant délit de violence à l'égard des femmes, les agents de l'unité spécialisée doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes et ce après avoir informé le procureur de la République.

Est puni d'un à six (6) mois d'emprisonnement, l'agent relevant de l'unité spécialisée d'enquête sur les infractions de violence à l'égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l'amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.

Art. 26 - L'unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la revendication de son droit à la protection auprès du juge de la famille.

L'unité spécialisée peut, sur autorisation du procureur de la République, et avant que l'ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l'un des moyens de protection suivants :

- le transfert de la victime et des enfants qui résident avec elle, en cas de nécessité, vers des lieux sécurisés, et ce, en coordination avec les structures compétentes et le délégué à la protection de l'enfance,

- le transfert de la victime pour recevoir les premiers secours lorsqu'elle est atteinte de préjudices corporels,

- éloigner le prévenu du domicile ou lui interdire d'approcher la victime ou de se trouver à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle.

Les procédures de protection continuent à prendre effet jusqu'à ce que l'ordonnance de protection soit rendue.

Art. 27 - L'unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l'égard des femmes, dont elle a été saisie et leurs suites. Ledit rapport est soumis à l'autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l'observatoire national pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévu par l'article 40 de la présente loi.

Art. 28 - La confrontation avec le prévenu ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la victime de l'infraction de violence, à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit d'être disculpé.

La victime des infractions sexuelles peut demander d'être auditionnée en présence d'un psychologue ou d'un travailleur social.

Art. 29 - L'enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d'un psychologue ou d'un travailleur social. Les observations de ce dernier sont consignées dans un rapport établi à cet effet.

L'enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu'une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l'image.

La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.

Section 2 - De la demande de protection

Art. 30 - Le juge de la famille est saisi de l'examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :

- la victime en personne ou son mandataire,

- le ministère public sur accord de la victime,

- le délégué à la protection de l'enfance si la victime est un enfant ou en cas d'existence d'un enfant.

Le juge de la famille peut se saisir d'office de l'examen de l'octroi de la protection.

La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d'exercer une action de fond devant les juridictions civiles et pénales compétentes.

Art. 31 - La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures demandées, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection, les justificatifs nécessaires.

Art. 32 - Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal.

Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont l'audition est jugée utile. Il peut être aidé dans ses travaux par les agents des services publics de l'action sociale.

Art. 33 - Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l'ordonnance de protection, l'une des mesures suivantes :

- interdire à la partie défenderesse de contacter la victime ou les enfants qui résident avec elle, au domicile familial, sur le lieu de travail ou le lieu d'études, au centre d'hébergement ou dans un quelconque lieu où ils peuvent se trouver,

- en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle, astreindre la partie défenderesse à quitter le domicile familial où résident la victime et ses enfants, tout en lui permettant de récupérer ses effets personnels, en vertu d'un procès-verbal dressé à cet effet, à ses frais, par un huissier notaire,

- astreindre la partie défenderesse à ne pas porter préjudice aux biens privés de la victime ou de ses enfants concernés par l'ordonnance de protection, ou aux biens communs, et à ne pas en disposer,

- désigner le logement de la victime et les enfants qui résident avec elle, et le cas échéant, astreindre la partie défenderesse au paiement de la pension de logement, à moins que le tribunal compétent n'ait été saisi de l'affaire ou qu'un jugement n'ait été prononcé à cet effet,

- permettre à la victime en personne ou à son mandataire, en cas de départ du logement familial, de récupérer ses effets personnels et les affaires nécessaires de ses enfants, en vertu d'un procès-verbal dressé à cet effet par un huissier notaire, aux frais de la partie défenderesse,

- déchoir la partie défenderesse de la garde ou de la tutelle et fixer les procédures du droit de visite tout en privilégiant l'intérêt supérieur de l'enfant,

- déterminer le montant de la pension alimentaire de l'épouse victime de violences et des enfants, et le cas échéant, la contribution de chacun des conjoints à la pension, à moins que le tribunal compétent n'ait été saisi de l'examen de la pension alimentaire ou qu'un jugement n'ait été prononcé à cet effet.

Art. 34 - L'ordonnance doit prévoir la durée de la protection, qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six (6) mois.

Le juge de la famille peut proroger la durée de l'ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d'appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d'une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 30, 31 et 32 de la présente loi.

Art. 35 - Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d'appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

Art. 36 - Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.

Art. 37 - Est puni de six (6) mois d'emprisonnement au maximum et d'une amende de mille dinars ou des deux peines quiconque résiste ou empêche l'exécution des ordonnances et des moyens de protection.

La tentative est punissable.

Art. 38 - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars quiconque, viole volontairement les ordonnances et moyens de protection après leur exécution.

La tentative est punissable.

Section 3 - Des services et institutions

Art. 39 - Les personnes chargées de la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l'enfance, le personnel de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l'éducation et autres, doivent :

- répondre sans délai à toute demande d'assistance et de protection, présenté directement par la victime,

- répondre immédiatement à toute demande d'assistance ou de protection au sens de l'article 14 de la présente loi,

- accorder la priorité aux alertes concernant la commission d'une violence menaçant la sécurité physique, sexuelle et psychologique de la femme et des enfants qui résident avec elle,

- assurer l'écoute et l'examen à l'occasion de la réception des plaintes, en rencontrant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des salles séparées tout en assurant leur intégrité,

- informer la plaignante de tous ses droits,

- intervenir, en cas de perte de logement, due à la violence, pour assurer l'hébergement dans des centres de protection de la femme victime de la violence.

Art. 40 - Est créé un observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargé de la femme.

L'observatoire est chargé, notamment, des missions suivantes :

- détecter les cas de violence à l'égard des femmes, et ce, à la lumière des rapports et informations collectés, tout en archivant ces cas ainsi que leurs incidences dans une base de données créée à cet effet,

- assurer le suivi d'exécution des législations et des politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et publier des rapports à cet effet en proposant les réformes nécessaires,

- effectuer les recherches scientifiques et sur terrain nécessaires concernant la violence à l'égard des femmes afin d'évaluer les interventions requises et de traiter les formes de violences telles que prévues par la présente loi,

- contribuer à l'élaboration des stratégies nationales, des mesures pratiques communes et sectorielles, et définir les principes directeurs de l'élimination de la violence à l'égard des femmes conformément à la présente loi,

- assurer la coopération et la coordination avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et les autres organismes publics concernés par le suivi et le contrôle du respect des droits de l'Homme, en vue de développer et consolider le dispositif des droits et des libertés,

- émettre l'avis sur les programmes de formation et d'apprentissage, habiliter tous les intervenants dans le domaine des violences à l'égard des femmes, proposer les mécanismes opportuns pour les développer et assurer leur suivi,

L'observatoire établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l'égard des femmes, les conditions d'accueil, d'hébergement, de suivi, d'accompagnement et d'intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions et jugements y afférents, les propositions et recommandations pour développer les mécanismes nationaux pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Le rapport est soumis au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public.

L'observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.

L'organisation administrative et financière de l'observatoire, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 41 - Le ministère de la femme reçoit de la part de tous les ministères et organismes publics concernés, chacun en ce qui le concerne, les rapports et les données relatifs à la violence à l'égard des femmes qu'il transmet à l'observatoire national de la prévention des violences à l'égard des femmes.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 42 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 de l'article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l'article 319 du code pénal.

Art. 43 - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1^{er} juillet 1965, relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.

Art. 44 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 août 2017.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2017-111 du 13 août 2017.

Est créée une commission auprès du Président de la République chargée d'élaborer un rapport sur les réformes liées aux libertés individuelles et à l'égalité, en se référant aux dispositions de la constitution du 27 janvier 2014, aux normes internationales des droits de l'Homme et aux nouvelles orientations dans le domaine des libertés et de l'égalité. Elle est composée comme suit :

- Madame Bochra Bel Haj Hmida : présidente,
- Monsieur Abdelmajid Charfi : membre,
- Monsieur Slim Laghmani : membre,
- Madame Dora Bouchoucha : membre,
- Monsieur Malek Gazouani : membre,
- Madame Ikbâl Gharbi : membre,
- Monsieur Karim Bouzouita : membre,
- Monsieur Slaheddine Jourchi : membre,
- Madame Saloua Hamrouni : membre.

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2017-863 du 9 août 2017.

Monsieur Khalil Chtourou, conseiller des services publics, est nommé chef de cabinet du ministre des finances par intérim, à compter du 1^{er} juin 2017.

Arrêté du ministre des finances par intérim du 26 juillet 2017, fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance.

Le ministre des finances par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment ses articles 31, 32 et 33,

Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de contrôle de la microfinance,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 novembre 2014, relatif à la fixation des modalités de l'audit externe des comptes des institutions de microfinance,

Vu l'avis de l'autorité de contrôle de la microfinance.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes de gouvernance des institutions de microfinance afin d'asseoir les règles de gestion saine et prudente qui garantissent leur pérennité.

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2 - Toute institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme doit adopter un système de gouvernance composé d'un conseil d'administration et d'un directeur général ou d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales.

Toute institution de microfinance constituée sous forme associative doit adopter un système de gouvernance composé d'un comité directeur et d'un directeur exécutif.

Toute institution de microfinance est tenue, dans le cadre de l'exercice de son activité, de mettre en place des procédures de gouvernance qui permettent une nette séparation entre les fonctions des organes d'administration et les fonctions des instances chargées de la gestion.

Tout membre de l'organe d'administration d'une institution de microfinance ne peut être à la fois membre de l'organe d'administration d'une autre institution de microfinance en activité en Tunisie.

L'organe d'administration ne doit pas participer à la gestion quotidienne de l'institution de microfinance.

Art. 3 - La répartition des responsabilités entre l'organe d'administration et l'organe de gestion de l'institution de microfinance doit être clairement définie afin de garantir l'équilibre des pouvoirs et de délimiter les responsabilités.

Chapitre 2

De l'organe d'administration

Art. 4 - L'organe d'administration de l'institution de microfinance a pour missions notamment :

- d'arrêter la stratégie globale de l'institution, y compris la stratégie de gestion des risques, et ce, sur proposition de l'organe de gestion,
- d'assurer le suivi de l'exécution des objectifs de l'institution dans le cadre de la stratégie approuvée,
- d'évaluer les décisions de l'organe de gestion ayant trait notamment aux engagements financiers de l'institution,
- de veiller à la maîtrise des fondamentaux financiers de l'institution,
- d'approuver le code de conduite et des valeurs éthiques de l'institution,
- de veiller au respect des dispositions des articles 7 et 8 du décret-loi n° 2011-117 susvisé,
- de proposer à l'assemblée générale la désignation d'un ou des membres indépendants au conseil d'administration,
- de contrôler la gestion et veiller à garantir la qualité de l'information fournie aux membres, aux actionnaires, au public et à l'autorité de contrôle de la microfinance,
- d'approuver l'organigramme de l'institution en définissant une claire hiérarchie des responsabilités à tous les niveaux,

- de veiller à l'indépendance et l'efficacité des fonctions de gestion des risques, de conformité et d'audit interne,

- d'approuver un système de contrôle interne efficient et efficace de l'institution établi par l'organe de gestion et de veiller à sa mise en œuvre effective,

- d'approuver la nomination des agents de l'organe de gestion et des hauts cadres et leurs rémunérations en conformité avec la culture de l'institution, ses objectifs et sa stratégie globale,

- de contrôler le respect de la réglementation, du code de conduite, des valeurs éthiques, des pratiques et des règles du financement responsable et d'éviter le surendettement de la clientèle,

- de veiller à ce que l'institution jouisse en permanence d'une bonne réputation à même de préserver la confiance de la clientèle.

Art. 5 - L'organe d'administration de l'institution de microfinance doit :

- avoir une charte approuvée par tous les membres,
- se réunir régulièrement selon un calendrier et un ordre du jour prédéfinis ou chaque fois que l'intérêt de l'institution l'oblige,
- établir des procès-verbaux de ses réunions,
- approuver et conserver les procès-verbaux dans un registre spécial,
- approuver une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts qui peuvent apparaître entre l'institution et les actionnaires ou les adhérents, les membres de l'organe d'administration, le personnel et les tiers,
- veiller au respect des obligations légales et réglementaires en vigueur relatives au contrôle des conventions réglementées,
- mettre en place des mécanismes permettant au personnel d'alerter les organes d'administration et de gestion sur les anomalies ou les dépassements constatés,
- veiller au respect des procédures et des règles de déclaration et de consultation de la centrale des risques de la microfinance.

Art. 6 - Le nombre des membres de l'organe d'administration et la fréquence de ses réunions doivent être adaptés à la nature et au volume de l'activité de l'institution de microfinance et aux risques auxquels elle peut être exposée.

L'organe d'administration d'une institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme doit comporter au moins un membre indépendant et au plus un membre dirigeant.

Art. 7 - Ne peut être qualifié de membre indépendant au sein de l'organe d'administration de l'institution de microfinance, toute personne se trouvant dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

- * Avoir ou avoir eu une relation salariale ou une fonction exécutive au sein de l'institution ou de l'une des sociétés du groupe auquel appartient l'institution au cours des six (6) années précédant sa nomination à l'organe d'administration.

- * Etre ou représenter un actionnaire détenant plus de 5% du capital de l'institution.

- * Etre un consultant de l'institution et reçoit, à ce titre, une rémunération ou des honoraires de l'institution.

- * Etre ou représenter une « partie prenante » significative de l'institution tel qu'un fournisseur, un client, un bailleur de fonds ou l'Etat.

- * Etre ou avoir été depuis moins de 6 ans le commissaire aux comptes de l'institution.

- * Avoir un lien de parenté de premier degré avec :

- un actionnaire détenant plus de 5% du capital de l'institution,

- un membre de l'organe d'administration de l'institution,

- le directeur général de l'institution,

- le directeur général adjoint de l'institution,

- le commissaire aux comptes de l'institution.

Le mandat des membres indépendants ne peut être renouvelé plus de deux fois.

Les institutions de microfinance sont tenues de se conformer à l'obligation de désigner au moins un membre indépendant au sein de l'organe d'administration dans un délai maximum d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8 - Les membres de l'organe d'administration doivent avoir les qualifications requises leur permettant d'accomplir convenablement leurs missions.

Les membres de l'organe d'administration doivent satisfaire en permanence les conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité et d'honnêteté requises en vertu de la réglementation en vigueur.

Les membres de l'organe d'administration s'engagent à exercer leurs missions en toute honnêteté, à préserver la confidentialité des informations auxquelles ils peuvent avoir accès et à s'abstenir de voter dans les situations de conflit d'intérêts.

Les membres de l'organe d'administration doivent contribuer d'une manière effective et constructive aux travaux dudit organe et de participer d'une manière assidue aux réunions.

Chapitre 3

Des comités spécialisés

Art. 9 - L'organe d'administration se fait assister dans l'exercice de ses fonctions par des comités spécialisés qu'il institue en son sein. Les présidents et les membres de ces comités sont nommés par l'organe d'administration.

Les comités spécialisés de l'organe d'administration doivent :

- avoir une charte approuvée par l'organe d'administration, précisant notamment leurs rôles, leurs compositions et leurs fonctionnements,

- se réunir régulièrement selon un calendrier et un ordre du jour prédéterminés ou chaque fois que l'intérêt de l'institution de microfinance l'exige,

- établir des procès-verbaux de ses réunions,

- approuver et conserver les procès-verbaux dans un registre spécial.

Section première - Du comité permanent d'audit interne

Art. 10 - Toute institution de microfinance dont le total brut du bilan excède dix (10) millions de dinars est tenue de créer un comité permanent d'audit interne placé sous l'autorité de l'organe d'administration.

Art. 11 - L'organe d'administration désigne parmi ses membres, les membres du comité permanent d'audit interne. Ce comité est composé au minimum de trois (3) membres désignés sur la base de leur compétence dans le domaine financier et comptable et ne doit pas comporter un membre dirigeant.

Le comité permanent d'audit interne doit être présidé par un membre indépendant au sens des articles 6 et 7 du présent arrêté.

Le secrétariat du comité est assuré par la structure d'audit interne.

Ne peut être membre du comité permanent d'audit interne le président de l'organe d'administration.

L'organe d'administration pourvoit dans les meilleurs délais, au remplacement de tout membre du comité qui perd sa qualité de membre de l'organe d'administration.

Art. 12 - Le comité permanent d'audit interne se réunit sur convocation de son président quatre fois au moins par an et chaque fois qu'il le juge utile.

Les délibérations du comité permanent d'audit Interne ne sont valables qu'en présence d'au moins trois (3) de ses membres et en cas d'absence du président, la présidence du comité est confiée à l'un des ses membres et sur décision de ses pairs. Les décisions du comité permanent d'audit interne sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la question est soumise à l'organe d'administration.

Le comité permanent d'audit interne peut inviter à ses réunions, tout responsable de l'organe de gestion, le responsable de l'audit interne, les commissaires aux comptes et les auditeurs externes. Il peut également inviter toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité permanent d'audit interne signé par les membres présents.

Art. 13 - Le comité permanent d'audit interne a pour mission notamment :

- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel de gestion y compris les états financiers de l'institution de microfinance avant sa transmission à l'organe d'administration,

- de proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes et/ou deux auditeurs externes et de donner un avis sur le programme et les résultats de leurs travaux,

- d'examiner les insuffisances du fonctionnement du système de contrôle interne relevées par les différentes structures de l'institution de microfinance et autres structures chargées des missions de contrôle et d'adopter des mesures correctrices,

- de contrôler et coordonner les activités de la structure d'audit interne et le cas échéant les travaux des autres structures de l'institution de microfinance chargées des missions de contrôle,

- de donner son avis sur la désignation du responsable de la structure d'audit interne, deux auditeurs internes ainsi que leurs promotions et leurs rémunérations,

- d'assurer le suivi des travaux des organes de contrôle de l'institution de microfinance.

Art. 14 - Le comité permanent d'audit interne doit informer l'organe d'administration de son programme d'activité. Il peut, lorsque cela est nécessaire, proposer à l'organe d'administration de faire entreprendre par l'organe de gestion toute mission ou enquête.

Art. 15 - Le comité permanent d'audit interne rend compte régulièrement à l'organe d'administration de l'exercice de sa mission. Le comité présente son rapport d'activité annuel à l'organe d'administration avant la tenue de sa réunion consacrée à l'approbation des états financiers.

Art. 16 - L'organe de gestion est tenu de fournir au comité permanent d'audit interne tout document ou information que le comité juge utile, et notamment :

- les rapports des missions d'audit interne ainsi que le suivi des recommandations desdites missions,

- la documentation relative aux moyens adoptés afin d'assurer le bon fonctionnement du contrôle interne,

- des notes sur les systèmes, l'organisation, les ressources et les moyens mis en place pour l'accomplissement des plans stratégiques de l'institution de microfinance et les projections financières,

- les états financiers intermédiaires et annuels,

- les résultats des opérations de contrôle sur pièces et sur place de l'autorité de contrôle de la microfinance,

- les rapports de contrôle effectués par les autorités publiques compétentes, les commissaires aux comptes et les deux auditeurs externes,

- les rapports des agences de notation et des instances internationales.

Section 2 - Du comité des risques

Art. 17 - Toute institution de microfinance dont le total brut du bilan excède vingt (20) millions de dinars doit mettre en place un comité des risques placé sous l'autorité de l'organe d'administration.

Art. 18 - L'organe d'administration désigne parmi ses membres, les membres du comité des risques. Ce comité doit être composé de deux (2) membres au minimum désignés pour leurs compétences et leur bonne expertise dans la gestion des risques et il ne doit pas comporter un membre dirigeant.

Le président de l'organe d'administration ne peut pas être membre du comité des risques.

Aucun membre du comité permanent d'audit interne ne peut être membre du comité des risques.

L'organe d'administration pourvoit, dans les meilleurs délais, au remplacement de tout membre du comité qui perd sa qualité de membre de l'organe d'administration.

Art. 19 - Le secrétariat du comité des risques est assuré par la structure chargée de la surveillance et du suivi des risques au sein de l'institution de microfinance. Le comité veille à ce que ladite structure soit dotée des moyens humains et logistiques pour s'acquitter efficacement de ses missions.

Art. 20 - Le comité des risques a pour mission d'aider l'organe d'administration à s'acquitter de ses responsabilités relatives à la gestion et à la surveillance des risques et au respect de la réglementation et des politiques arrêtées en la matière.

Ledit comité est chargé d'assister l'organe d'administration notamment dans :

- l'élaboration et la mise à jour de la stratégie de gestion des risques et la fixation des limites d'exposition et des plafonds opérationnels,
- l'approbation des systèmes de mesure et de surveillance des risques,
- le contrôle du respect par l'organe de gestion de la stratégie de gestion des risques,
- l'analyse de l'exposition de l'institution de microfinance à tous les risques par rapport à la stratégie arrêtée en la matière,
- l'évaluation de la politique de provisionnement et de l'adéquation permanente des fonds propres par rapport aux risques auxquels est exposée l'institution de microfinance,
- l'étude des risques découlant de ses décisions stratégiques,
- l'approbation du plan de continuité d'activité,
- l'émission de son avis sur la désignation du responsable de la structure chargée de la surveillance et du suivi des risques ainsi que sa rémunération.

Le comité recommande à l'organe d'administration des mesures correctrices pour une meilleure maîtrise des risques.

Chapitre 4

De l'organe de gestion

Art. 21 - L'organe de gestion veille au respect des règles de la bonne gouvernance et à garantir un contrôle adéquat du fonctionnement de l'institution de microfinance.

Le personnel de l'organe de gestion doit être compétent, honorable, intègre, et doit avoir les qualifications nécessaires pour accomplir ses missions.

Art. 22 - L'organe de gestion doit établir des systèmes de contrôle interne, de contrôle de conformité et de gestion des risques indépendants, efficaces et en adéquation avec la nature des activités de l'institution de microfinance et son profil de risques.

Art. 23 - L'organe de gestion au sein de l'institution de microfinance est responsable de :

- formuler des propositions à l'organe d'administration en vue de définir la stratégie globale de l'institution,
- mettre en place les systèmes, l'organisation, les ressources et les moyens nécessaires pour l'accomplissement des plans stratégiques,
- veiller, sous le contrôle de l'organe d'administration, à ce que l'institution exerce ses activités en adéquation avec la stratégie globale et la politique de gestion des risques approuvées par l'organe d'administration,
- la gestion courante administrative et financière de l'institution et la communication de l'information adéquate à l'organe d'administration,
- la communication à l'organe d'administration d'un reporting fréquent et régulier sur la situation de l'institution de microfinance, ses indicateurs de performance, de risque et de solidité financière et de toute information qui peut menacer la pérennité de l'institution de microfinance. Les supports des réunions de l'organe d'administration et les ordres de jour doivent être suffisamment détaillés et communiqués dans les délais réglementaires,
- la délégation des pouvoirs et des fonctions et l'établissement d'un organigramme qui consacre le principe de la responsabilisation et de la transparence,
- œuvrer pour assurer l'adhésion effective du personnel au respect des principes d'éthiques de l'institution conformément au code de conduite établi par l'organe d'administration.

Chapitre 5

Du système de contrôle interne et du contrôle de conformité

Art. 24 - Le système de contrôle interne désigne l'ensemble des processus, procédés, méthodes et mesures visant à assurer en permanence la sécurité, l'efficacité et l'efficience des opérations, la protection des actifs de l'institution de microfinance, la fiabilité de l'information financière et la conformité de ces opérations avec les lois et la réglementation en vigueur. Ce système de contrôle interne comprend, notamment :

- a- un système de contrôle des opérations et des procédures internes,
- b- une organisation comptable et du traitement de l'information,

c- des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,

d- un système de documentation et d'information.

L'autorité de contrôle de la microfinance publie une note d'application relative à la mise en place d'un système de contrôle interne approprié qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité des institutions de microfinance.

Art. 25 - Toute institution de microfinance est tenue de créer une structure d'audit interne chargée d'évaluer de façon périodique l'efficacité des processus de gestion des risques et de la gouvernance, des procédures et des politiques internes ainsi que le bon fonctionnement des différents niveaux de contrôle et de veiller à ce que le système de contrôle interne soit adapté à la taille de l'institution, à la nature et au volume de ses activités et aux risques auxquels elle est exposée.

La structure d'audit interne est chargée également de :

- l'évaluation du processus de communication financière et l'examen de la fiabilité et de l'exactitude des informations communiquées aux tiers,

- l'évaluation des modalités de mesure et de suivi des risques.

Art. 26 - La structure d'audit interne se charge, dans le cadre de l'exercice de ses missions :

- d'adopter une méthodologie permettant d'identifier les risques significatifs auxquels l'institution est exposée,

- de préparer un plan d'audit pluriannuel et de répartir ses ressources,

- d'accéder aux archives, aux documents et aux données.

La structure d'audit interne doit disposer de ressources suffisantes et d'un personnel ayant une formation appropriée et possédant l'expérience requise pour comprendre et évaluer les activités à auditer,

Art. 27 - La mission de la structure d'audit interne est définie par une charte établie par l'institution qui précise, notamment :

- la position, les pouvoirs et les objectifs de la fonction d'audit interne,

- les responsabilités de cette fonction et la nature de ses travaux,

- les modalités de communication des résultats de ses missions de contrôle.

Art. 28 - La structure d'audit interne vérifie, par des contrôles suffisants sur pièces et sur place, la bonne tenue des dossiers de financement dans les agences de l'institution de microfinance, et ce, dans le but de minimiser les risques :

- de financements fictifs ou de complaisance,

- de dissimulation d'impayés,

- de fraude informatique concernant les dossiers de financements.

La structure d'audit interne procède, à ce titre, à un nombre suffisant de sondages compte tenu des outils techniques dont elle dispose et du niveau de risque dans chaque agence.

Art. 29 - Le responsable de l'audit interne rend compte de l'exercice de sa mission au comité permanent d'audit interne ou directement à l'organe d'administration. Il informe l'organe de gestion des insuffisances constatées dans le cadre de l'exercice de sa mission et formule des recommandations pour renforcer les dispositifs du contrôle interne et de la gestion des risques.

La structure d'audit interne doit être indépendante des unités ou des activités auditées. Elle doit être capable de conduire ses investigations sur sa propre initiative ou sur requête de l'organe d'administration.

Art. 30 - Toute institution de microfinance exerçant son activité conformément aux principes de la finance islamique doit disposer d'une unité d'audit charaïque interne chargée de l'examen et du contrôle de la conformité des activités relevant de la microfinance avec les normes charaïques conformément aux « avis exécutoires » et décisions du comité de contrôle charaïque, et d'établir des rapports périodiques à présenter au dit comité et à l'organe de gestion.

L'unité d'audit charaïque interne est composée d'un ou de plusieurs membres compétents et formés en finance islamique. La composition de l'unité d'audit charaïque interne est approuvée par le comité de contrôle charaïque.

Art. 31 - Toute institution de microfinance doit mettre en place un système de contrôle de la conformité approuvé par l'organe d'administration et révisé annuellement.

La fonction de contrôle de la conformité comporte :

- la détermination et l'évaluation des risques de non-conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques et l'évaluation de leurs effets sur l'activité de l'institution,

- la soumission à l'organe d'administration de rapports comportant des propositions de mesures susceptibles de maîtriser et de traiter les risques de non-conformité,

- l'assistance des services de l'institution pour garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux meilleures pratiques et aux règles professionnelles et déontologiques, y compris la proposition de programmes de formation au personnel,

- l'examen des opérations ou des transactions suspectes et le cas échéant leur communication à la commission tunisienne des analyses financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent.

L'autorité de contrôle de la microfinance fixera par une note les programmes et les mesures adoptés pour la lutte contre les infractions de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme conformément à l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Chapitre 6

Du comité de contrôle charaïque

Art. 32 - Toute institution de microfinance exerçant son activité conformément aux principes de la finance islamique doit créer un comité de contrôle charaïque chargé du contrôle et de l'approbation des différentes opérations, produits et services offerts par l'institution de microfinance concernée et elle émet à cet effet, des avis exécutoires pour l'institution. Le comité examine également la structure et la documentation juridique des transactions, les caractéristiques des produits qui lui sont soumis ainsi que les questions d'ordre charaïque qui lui sont soumises par l'institution dans le cadre de son activité.

Le comité de contrôle charaïque doit s'assurer périodiquement de l'efficacité du système d'audit charaïque interne.

Les décisions dudit comité sont exécutoires.

Art. 33 - Le comité de contrôle charaïque a les pouvoirs de consulter tous les documents, dossiers, registres, contrats et correspondances nécessaires pour lui permettre d'accomplir sa mission avec l'obligation de confidentialité.

L'organe de gestion doit fournir au comité de contrôle charaïque tous les documents et les explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses missions afin de l'aider à présenter un avis charaïque à propos des transactions de l'institution.

Art. 34 - Le comité de contrôle charaïque se charge de présenter un rapport annuel sur ses activités à l'assemblée générale de l'institution de microfinance.

Le secrétariat dudit comité est assuré par l'unité d'audit charaïque interne.

Art. 35 - Le comité de contrôle charaïque doit être indépendant de l'organe d'administration et de l'organe de gestion de l'institution de microfinance. La nomination de ses membres, leur licenciement et la détermination de leurs honoraires sont effectués par l'assemblée générale de l'institution.

Le comité de contrôle charaïque se compose de trois membres au moins, choisis sur la base de leur intégrité, compétence, et expérience en matière de doctrine des transactions islamiques et de l'absence de conflits d'intérêts avec l'institution de microfinance.

Les membres du comité sont désignés par l'assemblée générale pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

L'assemblée générale ne peut révoquer un des membres du comité avant l'expiration de la durée de son mandat à moins qu'il ne soit établi qu'il ait commis une faute grave dans l'exercice de ses missions et auquel cas il est remplacé par un nouveau membre.

Art. 36 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTRE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Par décret gouvernemental n° 2017-864 du 9 août 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Salah Mahjoub, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'industrie et du commerce, à compter du 1^{er} juin 2017.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2017-865 du 9 août 2017.

Monsieur Mohamed Bouhalel, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de secrétaire général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture du ministère de l'éducation, à compter du 1^{er} juillet 2017.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-3295 du 18 décembre 2012, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-866 du 9 août 2017.

Madame Naouel Ben Ali épouse Rehaïem, administrateur général de l'éducation, est chargée des fonctions de directeur général de la coopération internationale au ministère de l'éducation.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES ENRGIES RENOUVELABLES

Par décret gouvernemental n° 2017-867 du 9 août 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Tahar Bellassoued, contrôleur général des services publics, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, à compter du 18 mai 2017.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, modifiant l'arrêté du 28 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif à la création de centres d'élevage d'escargots.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu la loi n° 2005-95 du 15 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, telle que modifiée par la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport et notamment son article 3,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, relative à la loi de l'investissement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatives et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la liste des petits animaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et le ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant la liste des animaux concernés par la traçabilité et leurs produits ainsi que les modalités de leur traçabilité,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif à la création de centres d'élevage d'escargots,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est abrogée l'annexe n° 1 relative à la fiche de renseignement jointe au cahier des charges relatif à la création de centres d'élevage d'escargots, tel qu'approuvé par l'arrêté du 28 février 2017 susvisé et est remplacée par la fiche de renseignement ci-annexée.

Art. 2 - Le présent arrêté et la fiche de renseignement y annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2017-868 du 9 août 2017.

Madame Amel Ghazouani, travailleur social conseiller, est chargée des fonctions de directeur régional des affaires sociales de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-869 du 9 août 2017.

Monsieur Sami Aouadi, travailleur social en chef, chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales du Kef

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 8 août 2017, fixant les critères de bénéfice du programme « contrat - dignité ».

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds national de l'emploi, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-16 du 26 mars 2011,

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011 et notamment son article 28,

Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'agence tunisienne de l'emploi,

Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi,

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017- 358 du 9 mars 2017, et notamment son article 26 decies,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances par intérim.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 26 decies du décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012 susvisé, le présent arrêté fixe les critères de bénéfice du programme « contrat - dignité ».

Art. 2 - Bénéficiaire du programme « contrat-dignité » les entreprises du secteur privé, y compris les professions libérales, et ce au titre des recrutements nouveaux des primo-demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne :

- inscrits aux bureaux de l'emploi et du travail indépendant,

- et titulaires d'un diplôme universitaire national ou d'un diplôme équivalent ou d'un brevet de technicien supérieur (diplôme homologué),

- et dont la période de chômage est d'au moins deux années à compter de la date d'obtention du diplôme concerné,

- et ne bénéficiant pas à la date de candidature au programme « contrat-dignité », du programme de stages d'initiation à la vie professionnelle.

Art. 3 - Pour prétendre au bénéfice du programme « contrat dignité », la situation fiscale de l'entreprise et sa situation au regard de la caisse nationale de sécurité sociale doivent être en règle à la date de la demande de bénéfice dudit programme et durant la période de son bénéfice.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2017.

*Le ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par décret gouvernemental n° 2017-870 du 9 août 2017.

Monsieur Chihab Mokni, administrateur en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 17 mai 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-871 du 9 août 2017.

Monsieur Chihab Mokni, administrateur en chef, est nommé chef du cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 17 mai 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-872 du 9 août 2017.

Est mis fin à la nomination de Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 17 mai 2017.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret gouvernemental n° 2017-873 du 31 juillet 2017, relatif au déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public des chemins de fer et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu le décret de délimitation de 5 juillet 1912, relatif à l'incorporation d'une parcelle de terrain sise à Sened de gouvernorat de Gafsa dans le domaine public des chemins de fer,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 8,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005, et notamment son article premier,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est déclassée du domaine public des chemins de fer et incorporée au domaine privé de l'Etat, la partie «A» de la parcelle de terrain sise à Sened du gouvernorat de Gafsa couvrant une superficie de 148 m², entourée d'un liséré vert sur le plan annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Les règlements d'urbanisme relatifs à la zone d'habitat individuel groupé (UAa4) sont applicables sur le terrain objet du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Le ministre du transport et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2017.

Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre du transport
Anis Ghedira

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Par décret gouvernemental n° 2017-874 du 9 août 2017.

Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

Par décret gouvernemental n° 2017-875 du 9 août 2017.

Mademoiselle Jezia Hammami, technicien en chef, est nommée chargé de mission au cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret gouvernemental n° 2017-876 du 31 juillet 2017, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Msaken, gouvernorat de Sousse et nécessaires aux comblements de lacunes à la route nationale n° 12.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les prérogatives du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Sousse,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre, sises à la délégation de Msaken, gouvernorat de Sousse, nécessaires aux comblements de lacunes à la route nationale n° 12, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
1	1 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 39704 Sousse	39704 Sousse	86a 21ca	10a 01ca	1- Habiba Bent Mohamed Kouiki 2- Taher Ben Fraj Bahri 3-Najwa 4-Mounira 5-Latifa 6-Mohamed 7-Donia 8-Abdennaser les six derniers enfants de Ahmed Rabouch
2	2 conforme aux parcelles n° 1 et 3 du plan du titre foncier n° 46120 Sousse	46120 Sousse	96a 01ca	04a 24ca 01a 14ca	1-Amor 2-Salem 3-Salha 4-Bchira les quatre enfants de Fraj Ben Mohamed Ben Haj Mohamed Maâmatou 5-Salma Bent Ali Ben Haj Mohamed Maâmatou 6-Salha Bent Othman Moadeb 7-Amna 8-Mohamed 9-Rmila 10-Henia 11-Hedia 12-Nejia 13-Hedi 14-Abdellatif les huit derniers enfants de Brahim Ben Mohamed Maâmatou 15-Mahmoud 16-Abdel Fateh les deux derniers enfants de Sadok Ben Haj Kacem Maâmatou 17-Hamdi Ben Belkacem Ben Salah Maâmatou
3	5 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 46770 Sousse	46770 Sousse	70a 72ca	04a39ca	1-Salma Bent Houcine Belkhiria 2-Rachid 3-Abedennour 4-Saliha 5-Lassâd 6-Akila 7-Houda 8-Taher les sept derniers enfants de Taïeb Ben Haj Amor Baccouche 9-Othmane Ben Haj Mohamed Ben Haj Khalifa 10-Hdhili 11-Abdessalem 12-Salha 13-Amna 14-Mbarka les cinq derniers enfants de H'ssine Ben Haj Khalifa 15-Monjia Bent Belgacem Abdallah 16-Makrem 17-Nader 18-Fatma 19-Ines 20-Khalifa 21-Amira 22-Mohamed les sept derniers de Abdessattar Ben Mohamed Belhaj Khalifa
4	6 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43603 Sousse	43603 Sousse	63a 35ca	18ca	Haj Fraj Ben Amor Ben Ali Chatti
5	7 conforme à la parcelle n° 1 et 3 du plan du titre foncier n° 46072 Sousse	46072 Sousse	10h 31a10ca	02a 29ca 03a 24ca	Mohamed Amine Ben Edris Ben Mohamed Zormati

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
6	9 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 38583 Sousse	38583 Sousse	06a 48ca	03a90ca	1-Ibrahim Ben Mohamed Maâmatou 2-Salem 3-Amor 4-Salha 5-Bachira les quatre derniers enfants de Mohamed Maâmatou 6-Salma Bent Ali Maâmatou
7	12 conforme aux parcelles n° 2 et 1 objet du titre foncier n° 44594 Sousse	44594 Sousse	00a 77ca	18ca 59ca	1-Salma Bent Houcine Belkhiria 2-Rachid 3-Abdenmour 4-Saliha 5-Lassâd 6-Akila 7-Houda 8-Taïeb Ben Haj Amor Baccouche 9-Othmane Ben Haj Mohamed Ben Haj Khalifa 10-Mohamed Ben Haj Khalifa 11-Hdhili 12-Abdessalem 13-Amna 14-Salha 15-M'barka les cinq derniers enfants de Hassen Ben Haj Khalifa
8	26 conforme aux parcelles n° 1 et 2 du plan du titre foncier n° 38462 Sousse	38462 Sousse	1h14a74ca	12a 24ca 05a 44ca	1-Aïcha Bent Haj Mahamed Ben Haj Khalifa 2-Zohra Bent Mohamed Ben Mahjoub Ajmi 3-Mohamed 4-Mustapha les deux derniers fils de Othmen Ben Mohamed Ben Haj Khalifa
9	28 conforme aux parcelles n° 1 3 et 4 objet du titre foncier n° 105536 Sousse	105536 Sousse	17a 69 ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite des parcelles mentionnées à gauche d'une superficie de 07a90ca 04a71ca 05a08ca	1-Aïcha Bent Hassen Chatti 2-Hassen Ben Hamda Ben Mohamed Bakouche, propriétaires avec l'Etat
10	34 conforme aux parcelles n° 1 et 3 objet du titre foncier n° 42650 Sousse	42650 Sousse	25a 93ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite des parcelles mentionnées à gauche d'une superficie de 24a10ca 01a83ca	1- Taïeb Ben Haj Ibrahim Mabrouk 2-Salem 3-Ahmed 4-Ajmia les trois derniers enfants Younes Mabrouk 5-Abdessatar Ben Fraj Ben Haj Mohamed Mabrouk 6-Wassila 7-Nabil les deux derniers enfants de Abdessalem Ben Amer Ismaân 8-Tahar 9-Aziza 10-Khalifa les trois derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Mefteh 11-Abdelaziz Ben Ibrahim Ezzormati 12-Fatma Bent Fraj Ben Ahmed Mabrouk 13-Hafsia 14-Chrifa 15-Najet les trois dernières filles de Amor Ben Haj Mohamed Ben Haj Salah 16-Ajmia Bent Mohamed Ben Salah Marzouk 17-Abdessalem Ben Ammar Ismaân 18-Om Ezzine 19-Monjia 20-Aziza les trois dernières filles de Mohamed Ajmi 21-Hayet 22-Makrem les deux derniers enfants de Mahfoudh Ben Mohamed Mefteh, propriétaires avec l'Etat.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
11	35 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 39645 Sousse	39645 Sousse	94a 02ca	05ca	1-Latifa Bent Hassen Ben Ali Houcine 2- Abdessattar Ben Fraj Ben Haj Mohamed Ben Haj Salah Mabrouk 3-Halima Bent Fraj Ben Haj Salah 4-Fatma Bent Fraj Ben Ahmed Mabrouk 5-Hafsia 6-Cherifa 7-Najet les trois dernières filles de Amor Haj Salah 8-Ajmia Bent Mohamed Ben Salah Marzouk 9-Fatma Bent Hassen Zayani 10-Ibrahim 11-Salha 12-Abederrazek 13-Mohamed 14-Rachida les cinq derniers enfants de Taïeb Ben Haj Ibrahim Mabrouk
12	36 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 38566 Sousse	38566 Sousse	73a 01ca	01a 38ca	1-Amna 2-Fatma 3-Aïcha les trois filles de Haj Ibrahim Mabrouk 4-Salem 5-Ahmed les deux derniers enfants de Younes Mabrouk 6-Ajmia Bent Mohamed Ben Salah Marzouk 7-Fatma Bent Hassen Zayani 8-Ibrahim 9-Salha 10-Abederrazek 11-Mohamed 12-Rachida les cinq derniers enfants de Taïeb Ben Haj Ibrahim Mabrouk
13	37 conforme à la parcelle n°1 objet du titre foncier n° 122360 Sousse	122360 Sousse	76a 15ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 76a15ca	1-Mohamed 2-Latifa 3-Sassia 4-Bechir 5-Houssine les cinq derniers enfants de Hamouda Ben Ahmed Abdallah 6-Abdessattar 7-Mustapha 8-Edriss 9-Rabha 10-Monjia les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Hamouda Ben Ahmed Abdallah 11-Ajmia 12-Omel Khir les dernières filles de Ali Ben Ahmed Abdallah 13-Boubaker Ben Mohamed Bouhdiba 14-Aouicha Bent Mohamed Abid 15-Mahamed 16-Monia 17-Raja les trois derniers enfants de Mohamed Ali Ben Mohamed Bouhdiba 18-Saïda Bent Alaya Yousfi 19-Hadia 20-Mohamed Hachmi 21-Mohamed Lamjad les trois derniers enfants de Othman Ben Mohamed Bouhdiba 22-Alya 23-Mohamed Ali 24-Amor les trois derniers enfants de Amor Ben Mohamed Bouhdiba 25-Marouan Ben Mahfoudh Ben Mohamed Mefteh, Propriétaires avec l'Etat.
14	41 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°71425 Sousse	71425 Sousse	01h 69a45ca	21ca	1-Boubaker Ben Mohamed Bouhdiba 2-Aouicha Bent Mohamed Ben Abid 3-Mohamed 4-Monia 5-Raja les trois derniers enfants de Mohamed Ali Ben Mohamed Bouhdiba 6-Saïda Bent Alaya Yousfi 7-Hadia 8-Mohamed Hachmi 9-Mohamed Amjed les trois derniers enfants de Othman Ben Mohamed Bouhdiba 10- Alya 11-Mohamed Ali 12-Amor les trois derniers enfants de Amor Ben Mohamed Bouhdiba 13-Khadija Bent Fraj Chatti.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
15	43 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 35817 Sousse	35817 Sousse	35a 31ca	01a 63ca	1-Ridha Ben Habib Gaâloul 2-Dalila Bent Fraj Abdallah 3-Raouya 4-Sahar 5-Mohamed Amine les trois derniers enfants de Habib Ben Ali Mefteh 6-Ali Ben Hassan Ben Ali Mefteh 7-Amel Mefteh 8-Najeh Mefteh 9-Lazhar Mefteh 10-Mongia Ben Mahmoud Ben Chikh 11-Manel 12-Wissem 13-Maissa 14-Nihed 15-Monia 16-Wiem les six derniers enfants de Chedli Ben Ali Mefteh
16	43 Bis conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 83527 Sousse	83527 Sousse	35a 18ca	03a 35ca	1-Ridha Ben Habib Ben Mohamed Gaâloul 2-Lazhar Ben Ali Ben Hassen Mefteh
17	45 conforme aux parcelles n° 2 et 1 objet du titre foncier n° 38775 Sousse	38775 Sousse	02a 82ca	50ca 02a 32ca	1-Salem 2-Hamed 3-Sadok 4-Abdelhamid 5-Latifa 6-Halima 7-Aziza 8-Bachira 9-Salha les neuf enfants de Ali Ben Abdallah 10-Fatma Bent Mohamed Ben Fraj Baccouch 11-Fraj 12-Abdelkader les deux derniers enfants Belgacem Ben Fraj Abdallah 13-Habib 14-Salma les deux derniers enfants de Khalifa Mefteh 15-Mohamed Ben Haj Amor Bahrine 16-Haj Salah Ben Haj Ahmed Hafsa
18	46 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 48466 Sousse	48466 Sousse	37a68ca	01a 94ca	1-Mohamed Ben Haj Amor Bahri 2-Habib Ben Khalifa Mefteh 3-Selma Bent Abdelfateh Zayeni 4-Salem 5-Hamed 6-Mohamed 7-Abdelhamid 8-Latifa 9-Halima 10-Aziza 11-Salha 12-Bchira les neufs derniers enfants de Ali Abdallah 13-Fatma Bent Mohamed Bakouch 14-Fraj 15-Abdelkader les deux derniers enfants de Belkacem Abdellah 16-Haj Salah Ben Haj Ahmed Hafsa
19	47 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 114629 Sousse	114629 Sousse	04a 79ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 04a79ca	1-Mohamed Habib Ben Mohamed Najar 2-Mahmoud Ben Taher Ben Mahmoud Najar 3-Hachmi 4-Mohamed 5-Hedia les trois derniers enfants de Othman Ben Mohamed Bouhdiba 6-Saïda Yousfi 7- Boubaker Ben Mohamed Bouhdiba, propriétaires avec l'Etat.
20	49 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 123366 Sousse	123366 Sousse	12a 12ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite de la parcelle mentionnés à gauche d'une superficie de 12a12ca	1-Fatma Bent Ahmed Gaâloul 2-Amor 3-Monjia 4-Naji 5-Zakia les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Haj Amor Bahri propriétaires avec l'Etat

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
21	54 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 111572 Sousse	111572 Sousse	11a 93ca	Les parts indivises du propriétaire cité à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 11a93ca	Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Bouden, propriétaire avec l'Etat
22	55 conforme aux parcelles n° 1 et 4 du plan du titre foncier n° 52502 Sousse	52502 Sousse	03h 47a 11ca	15a 28ca 01a 84ca	1-Naji Ben Mediouni Ben Amor Ben Salah 2-Salem 3-Mohamed 4-Latifa les trois derniers enfants de Haj Ali Mefteh 5-Sadok Ben Hacén Abdallah 6-Abdessattar 7-Mustapha 8-Edriss 9-Rabha 10-Mongia les cinq derniers enfants de Mahamed Ben Hamouda Abdallah 11-Mahamed Ben Hamouda Abdellah 12-Amor 13-Latifa les deux derniers enfants de Hédi Weslati 14-Fatma Bent Dahmani Ben Salah Miraoui 15-Hadda Khadija Bent Mohamed Ben Hacén Ben Salem Amri 16-Fatma 17-Mustapha 18-Abdelwaheb 19-Abdelmajid 20-Souad 21-Mokhtar 22-Chrifa 23-Ali les huit derniers enfants de Sadok Ben Mohamed Ben Haj Omar Bouden 24-Walid 25-Naïm 26-Mahboub les trois derniers enfants de Khalifa Ben Abdelkader Ben Abdelaziz
23	58 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 116828 Sousse	116828 Sousse	05a 19ca	Les parts indivises du propriétaire citée à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 05a19ca	Om Essaâd Bent Salah Ben Fraj Belkhiria, propriétaire avec l'Etat
24	60 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 118068 Sousse	118068 Sousse	05a 01ca	Les parts indivises des propriétaires citées à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 05a01ca	1-Halima 2- Latifa les deux filles de Ahmed Mefteh, propriétaires avec l'Etat
25	64 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43289 Sousse	43289 Sousse	97a17ca	05a 05ca	Abdelatif Ben Mohamed Ben Amor Kezkez

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
26	68 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 48541 Sousse	48541 Sousse	47a39ca	02a33ca	1-Aziza Bent Abdallah Ben Mohamed Oun Chatti 2-Latifa 3-Sadok 4-Chrifa 5-Fraj 6-Salha 7-Chrifa 8-Jamila 9-Ahmed 10-Salah les neuf enfants de Hassen Ben Ahmed Gaâloul 11-Riadh 12-Najeh 13-Najoua 14-Kamel les quatre derniers de enfants de Salah Ben Hassen Ben Ahmed Gaâloul 15-Ali Ben Mohamed Ben Ahmed Gaâloul 16-Latifa Ben Abdelhamid Zayeni.
27	69 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43279 Sousse	43279 Sousse	95a92ca	15a42ca	1-Mohamed 2-Mahfoudh 3-Arem 4-Om Ezzine les quatre enfants de Salah Ben Ameer Chbil 5-Cherifa Bent Ibrahim Ben Mohamed Abdallah 6-Khemais 7-Marouen 8-Khouloud 9-Rabaa 10-Fares 11-Faouzia 12-Salah 13-Kamel 14-Leila 15-Najet 16-Aïcha les onze derniers enfants de Othmane Ben Salah Ben Ameer Chbil, propriétaires avec l'Etat
28	71 conforme à la parcelle n° 1 et 2 du plan du titre foncier n° 43275 Sousse	43275 Sousse	1h88a30ca	12a 32ca 22ca	1-Mahmoud 2-Chrifa 3-Khadija 4-Rafik les quatre enfants de Mohamed Hdhili Magroune 5-Fatma 6-Ahmed 7-Najet 8-Faouzia 9- Salwa 10-Mohamed 11-Moncef 12-Ali les huit derniers enfants de Mohamed Bachir Iben Haj Mohamed Rezkallah 13-Mohamed Taoufik 14-Ahmed Ridha les deux derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Hdhili Magroune 15-Manana Ben Mohamed Chikh Khalfallah 16-Fatma 17-Abderraouf 18-Kaouther Houda Aïcha 19-Chokri les quatre derniers enfants de Hédi Ben Mohamed Hdhili Magroune 20-Hamouda 21-Hayet 22-Nefissa les trois derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Khalfallah.
29	73 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43251 Sousse	43251 Sousse	60a 18ca	03a 05ca	Hédi Ben Miled Ben Ali Ben Hamouda Ben Abdejelil.
30	75 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 116824 Sousse	116824 Sousse	08a 47ca	Les parts indivises du propriétaire citée à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 08a 47ca	Aouicha Bent Haj Mohamed Ben Abdejelil, propriétaire avec l'Etat

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
31	76 conforme à la parcelle n° 1 et 2 et 3 objet du titre foncier n° 41349 Sousse	41349 Sousse	01h 46a50ca	13a 75ca 1h26a52ca 06a 23ca	1-Mustapha 2-Aouicha 3-Aïcha 4-Radhia les quatre enfants de Haj Mohamed Ben Haj Ali Ben Abdejelil 5-Rachida Bent Salem Kares 6-Oussama 7-Asma 8-Ines 9-Khaoula 10-Mohamed Anwar les cinq derniers enfants de Bechir Ben Haj Mohamed Ben Abdeljalil 11-Fatma Bent Mohamed Ben Ali Bouhlel 12-Nabil 13-Soumaya 14-Karima 15-Sawssen 16-Kacem 17-Othmen 18-Rabiâa les sept derniers enfants de Salah Ben Haj Mohamed Ben Haj Ali Ben Abdeljalil
32	77 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43241 Sousse	43241 Sousse	70a 55ca	05a 40ca	Habib Ben Miled Ben Abdeljalil
33	78 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 43246 Sousse	43246 Sousse	55a 91ca	05a 27ca	1-Khadija Bent Ali Ben Mohamed H'mida 2-Dalila 3-Aïcha 4-Souad 5-Leïla 6-Samir les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Mohamed Ben Abdeljlil, propriétaires avec l'Etat.
34	79 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 41318 Sousse	41318 Sousse	87a31ca	07a15ca	1-Roukaya Bent Ali Ben Kassem Hmida 2-Mohamed 3-Ali 4-Khaled 5-Habib les quatre derniers enfants de Miled Ben Mohamed Ben Haj Miled Ben Abdeljalil
35	81 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 114628 Sousse	114628 Sousse	13a 07ca	Les parts indivises du propriétaire cité à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 13a 07ca	Ahmed Ben Miled Ben Hammouda Ben Abdeljlil, propriétaire avec l'Etat.
36	83 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 42121 Sousse	42121 Sousse	1h23a24ca	08a99ca	1-Salah Ben Selem Ben Hamouda Ben Abdejalil 2-Latifa Bent Selem Ben Abdeljalil 3-Izedine 4-Abdeljalil les deux derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Abdeljalil
37	85 conforme à la parcelle n° 1 et 3 du plan du titre foncier n° 43044 Sousse	43044 Sousse	1h24a75ca	03a71ca 16ca	1-Aïcha 2-Zohra 3-Hamouda 4-Bechir 5-Habib 6-Ahmed les six enfants de Mohamed Ben Hammouda Ben Abdeljelil 7-Massaouda Bent Haj Ali Ben Salem

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
38	88 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 91923 Sousse	91923 Sousse	6h69a93ca	06a 83ca	1-Ahmed 2-Salah 3-Mohamed 4-Ali 5-Miled les cinq enfants de Mohamed Ben Salah Ben Abdeljalil
39	90 conforme à la parcelle n° B795 du plan du titre foncier n° 31510 Sousse issu de la réquisition 41272	31510 Sousse issu de la réquisition 41272	3h43a38ca	20ca	Haj Mohamed Ben Haj Mohamed Ben Haj Salem Ben Abdeljalil
40	91 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 31380 Sousse	31380 Sousse	1h22a80ca	01a89ca	1-Hassen 2-Manena les deux enfants de Amor Ben Mohamed Baïli, 3-Naïma Bent Mohamed Ben Mohamed Baïli 4-Mohamed Hichem 5-Monia 6-Fatma 7-Ezzeddine les quatre derniers enfants de Selem Ben Amor Baïli
41	93 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 25761 Sousse	25761 Sousse	05a06ca	72ca	1-Salah Ben Miled Ben Hamouda Ben Abdeljalil 2-Latifa Bent Salem Ben Abdeljalil 3-Ezzeddine 4-Abdeljalil les deux derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Hamouda Ben Abdeljalil
42	94 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 25778 Sousse	25778 Sousse	06a37ca	19ca	Ahmed Ben Miled Ben Hamouda Ben Abdeljalil
43	97 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 101259 Sousse	101259 Sousse	18a 56ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 18a56ca	1-Fethi 2-Faouzia 3-Zakia 4-Najeh 5-Souad 6-Nadia 7-Samira les sept enfants de Mohamed Ben Mahmoud Ankzou, propriétaires avec l'Etat.
44	98 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 25148 Sousse	25148 Sousse	5h02a56ca	07a 51ca	1-Salah Ben Haj Mohamed Rkik 2-Fatma Bent Ahmed Kaïch 3-Ibrahim 4-Latifa 5-Menana 6-Hédi 7-Slah 8-Chadlya 9-Néjiba 10-Tawfik les huit derniers enfants de Salem Ben Haj Mohamed Rkik 11-Aïcha Bent Abdelkader Hwass 12-Taieb 13-Abderazak les deux derniers enfants de Mohamed Ben Haj Mohamed Rkik 14-Ibrahim Ben Mohamed Hamed 15-Emna 16-Latifa 17-Aouïcha 18-Aroussia 19-Ibrahim les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Haj Mohamed Hamed

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
45	101 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 38599 Sousse	38599 Sousse	3h95a35ca	07a 73ca	1-Fatma Bent Haj Khalifa Ben Mahamed Ben Haj Khalifa 2-Abdessalem 3-Hdhili 4-Salha 5-Amna 6-M'barka les cinq derniers enfants de Hssine Ben Haj Khalifa Ben Mohamed Ben Haj Khalifa 7-Mohamed 8-Mabrouk 9-Fatma 10-Selma les quatre derniers enfants de Fraj Mabrouk 11-Monjia Bent Belgacem Abdallah 12-Makrem 13-Nader 14-Fatma 15-Ines 16-Khalifa 17-Amira 18-Mohamed les sept derniers enfants de Abdessattar Ben Mohamed Belhaj Khalifa
46	104 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 25865 Sousse	25865 Sousse	1h36a80ca	04a 63ca	1-Aïcha Bent Ahmed Ben Mohamed Landolsi 2-Rekaya 3-Mohamed 4-Fatma 5-Khadija les quatre derniers enfants de Belgacem Ben Hedi Souid
47	105 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 109665 Sousse	109665 Sousse	48a 15ca	Les parts indivises du propriétaire cité à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 48a15ca	Mohamed Nouredine Ben Othmen Chatti, propriétaire avec l'Etat
48	113 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 26875 Sousse	26875 Sousse	1h15a61ca	03a 31ca	Khalifa Ben Ahmed Boughaba
49	114 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 26874 Sousse	26874 Sousse	12a73ca	06a73ca	1-Khalifa 2-Radhia les deux enfants de Mohamed Ben Ali Zantour
50	118 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 26438 Sousse	26438 Sousse	2h19a50ca	11a 62ca	1-Naïma 2-Mohamed 3-Mahamed les trois enfants de Mohamed Fadhel
51	119 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 26437 Sousse	26437 Sousse	1h07a00ca	99ca	1-Mohamed Ben Abdelhalim Ben Haj Mahamed Kadhi 2-Aïcha Bent Amor Chargui

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
52	122 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 46244 Sousse	46244 Sousse	32a 06ca	19a 96ca	1-Mohamed 2-Naïma les deux enfants de Mohamed Ben Abdelhalim Kadhi
53	125 conforme à la parcelle n° D 1486 objet du titre foncier n° 51033 Sousse	51033 Sousse	06a 69ca	Les parts indivises du propriétaire citée à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 06a69ca	Aïcha Bent Ammar Chargui, propriétaire avec l'Etat
54	126 conforme aux parcelles n° 6 1 2 et 5 du plan du titre foncier n° 48421 Sousse 130 conforme aux parcelles n° 3 et 4 du plan du titre foncier n° 48421 Sousse	48421 Sousse	53a 53ca	02a 04ca 01a 35ca 15ca 31a 92ca 15a 36ca 85ca	Ali Ben Abdelhalim Kadhi
55	127 conforme aux parcelles n° 1 et 2 du plan du titre foncier n° 46283 Sousse	46283 Sousse	61a 22ca	01a82ca 04ca	Fatma Bent Haj Mohamed Ben Amor Aâyouni
56	131 conforme à la parcelle n° D 1483 objet du titre foncier n° 46325 Sousse	46325 Sousse	03a 29ca	Les parts indivises du propriétaire citée à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 03a29ca	Halima Bent Ahmed Ben Ahmed Arbi Ajroud, propriétaire avec l'Etat

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
57	135 conforme aux parcelles n° 3 du plan du titre foncier n° 25924 Sousse 137 conforme aux parcelles n° 1 du plan du titre foncier n° 25924 Sousse	25924 Sousse	73a 08ca	05ca 66ca	1-Salem Ben Amor Ben Salem Hamed 2-Mohamed 3-Béchir 4-Abderrazak 5-Naïma les quatre derniers enfants de Salem Ben Mohamed Torki 6-Ali Ben Salem Ben Haj Ali Klissa 7-Souad Bent Salah Sassi 8-Imen 9-Zied 10-Amira les trois derniers enfants de Habib Ben Salah Mrizek
58	136 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 26442 Sousse	26442 Sousse	40a10ca	10ca	Adel Ben Mohamed Ben Mohamed Karoui Bouhlel
59	141 conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n° 11073 Sousse	11073 Sousse	1h16a26ca	03a 46ca	1-Société Graït de Distribution 2-Mohamed Hédi Ben Mohamed Mabrouk 3-Wided Bent Ameer Ben Salah Ibn Mabrouk 4-Amir Ben Abedelhamid Karoui 5-Mohamed Ali Ben Abdellah Ben Mohamed Sghayer 6-Dalila Bent Mohamed Ben Ahmed Karoui 7-Mahamed 8-Abir 9-Raja 10-Naoufil 11-Haythem les cinq derniers enfants de Mohamed Salah Ben Mahamed Ben Haj Mbarek
60	143 conforme aux parcelles n° 2 et 1 du plan du titre foncier n° 26042 Sousse	26042 Sousse	31a45ca	01a 35ca 05a 10ca	1-Mohamed 2-Abdelaziz 3-Mustapha 4-Ahmed les quatre enfants de Haj Solh Ben Haj Mohamed Zomit
61	144 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 25928 Sousse	25928 Sousse	3h56a42ca	02a 73ca	1-Haj Mohamed Lasghar Ben Boubaker Ben Mohamed Bouazza 2-Salah 3-Aouicha 4-Latifa les trois derniers enfants de Mohamed Ben Boubaker Ben Mohamed Bouazza 5-Aïcha Bent Haj Ali Soua 6-Houssine 7-Mohamed 8-Ali 9-Bchira 10-Chalbia 11-Fatma 12-Latifa 13-Icha les huit derniers enfants de Ahmed Ben Boubaker Ben Mohamed Bouazza.
62	149 conforme aux parcelles n° 2 et 1 du plan du titre foncier n° 33662 Sousse	33662 Sousse	2h09a29ca	72ca 05a 93ca	1-Mohamed Taïeb 2-Kamel les deux enfants de Othman Ben Haj Salem Ben Haj Ali R'kik 3-Nadia Bent Mohamed Ben Mahmoud Angzou 4-Salah Ben Abdallah Bouhlel

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
63	152 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 101261 Sousse	101261 Sousse	08a 26ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 08a 26ca	1-Zakia 2-Latifa 3-Mohamed Taïeb 4-Kamel 5-Bouraouia les cinq enfants de Othman R'kik 6-Faouzia 7-Zakia 8-Samira 9-Najeh 10-Souad 11-Fathi 12-Najia les sept derniers enfants de Mohamed Ben Mahmoud Angzou 13-Abdallah Ben Sadok Bouhlel, propriétaires avec l'Etat.
64	154 conforme à la parcelle n° 1 objet du titre foncier n° 104711 Sousse	104711 Sousse	25a 15ca	Les parts indivises du propriétaire citée à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 25a15ca	Khadouja Bent Ahmed Ben Haj Sghaier, propriétaire avec l'Etat
65	155 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 91906 Sousse	91906 Sousse	2h38a38ca	07a 56ca	1-Mohamed Ben Mohamed Ben Salem Ben Rkik dit Sadok2-Fatma Ben Haj Mohamed Ben Salem Rkik
66	158 conforme aux parcelles n° D680 et 1 du plan du titre foncier n° 35452 Sousse	35452 Sousse	1h91a24ca	06a 74ca 04a 65ca	1-Chrif 2-Mustapha les deux enfants de Hedi Ben Mohamed Ben Mohamed Chatti 3-Rachida Bent Mohamed Ben Othmane Hmila
67	161 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 34293 Sousse	34293 Sousse	3h69a70ca	23a 36ca	Lotfi Ben Salah Ben Ali Landalossi
68	168 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 35481 Sousse	35481 Sousse	1h32a50ca	02a 41ca	Latifa Bent Mohamed Ben Hamda Mdalla
69	178 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 34537 Sousse	34537 Sousse	1h09a68ca	13a 59ca	1-Mohamed Ben Amor Ben Mohamed Bâili 2-Mondher Ben AbdelAziz Ayouni
70	179 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 33802 Sousse	33802 Sousse	1h56a64ca	01a 74ca	1-Hassen Ben Amor Ben Mohamed Bâili 2-Fatma Bent Salah Ben Mohamed Bâili

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
71	180 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 36584 Sousse	36584 Sousse	91a27ca	06a 37ca	1-Alya 2-Mohamed 3- Aïcha 4-Chalbeya 5-Fatma les cinq enfants de Mohamed Ben Khalifa Kâib 6-Latifa Bent Mohamed Ben Abdessalem
72	182 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 34036 Sousse	34036 Sousse	1h55a44ca	30ca	1- Abdelaziz 2-Latifa 3-Fatma les trois enfants de Wanes Ben Khalifa Kâib 4-Mahmoud Ben Salem Ben Haj Ali Moua
73	184 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 36922 Sousse	36922 Sousse	1h79a50ca	04a18ca	1-Khemaïs 2-Abderrahmen les deux enfants de Mohamed Seghaïr Ben Mohamed Saleh Krifa 3-Rachida Bent Brahim Ben Mohamed Saleh Krifa 4-Faouzia 5-Sami 6-Moufida 7-Radhi les quatre derniers enfants de Taïeb Ben Mohamed Seghaïr Krifa 8-Manena Bent Ali Krifa 9-Ahmed 10-Souaâd 11-Raoudha les trois derniers enfants de Mohamed Salah Ben Mohamed Seghaïr Ben Mohamed Saleh Krifa
74	187 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 35703 Sousse	35703 Sousse	1h35a90ca	02a 35ca	1-Khadija 2-Mansoura les deux filles de Salah Ben Ataya Ben Nasser 3-Khaled Ben Mohamed Ben Haj Ali Sabagh 4-Salah Ben Mohamed Sabagh
75	188 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 35407 Sousse	35407 Sousse	2h50a00ca	14ca	Mahmoud Ben Salem Ben Haj Ali Habander
76	200 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 33556 Sousse	33556 Sousse	2h26a30ca	08a 17ca	1-Fatma Bent Mohamed Ben Haj Mohamed Jlassi Moussa 2-Khalifa 3-Amor les deux derniers enfants de Mohamed Ben Haj Mohamed Jlassi 4-Halima Bent Haj Mahamed Jlassi
77	204 conforme aux parcelles n° 1 3 4 et 6 du plan du titre foncier n° 118018 Sousse	118018 Sousse	50a63ca	Les parts indivises des propriétaires cités à droite des parcelles mentionnées à gauche d'une superficie de 01a 26ca 45a 33ca 01a 06ca 02a 98ca	1-Bechir 2-Moncef 3-Khadija les trois enfants de Mohamed Ben Haj Ali Mahjoub, propriétaires avec l'Etat

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
78	207 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 34871 Sousse	34871 Sousse	16a57ca	86ca	1-Khadouja 2-Abdessalem 3-Cherifa les trois enfants de Othman Bach 4-Fatma Bent Othman Mahjoub 5-Lotfi Ben Abdelssalem Bach
79	209 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 23143 Sousse	23143 Sousse	8h30a01ca	04a00ca	1-Amor 2-Jannet les deux enfants de Hamadi Ben Sghaier Mahjoub 3-Latifa Bent Belgacem Ellili.
80	210 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 33911 Sousse	33911 Sousse	2h27a30ca	03a 42ca	1-Mohamed 2-Abderahmene les deux enfants de Haj Fraj Ben Abdelkader Boujnah.
81	212 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 67090 Sousse	67090 Sousse	8h15a00ca	89ca	Société unis d'emballage
82	214 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 34876 Sousse	34876 Sousse	2h23a94ca	01a 61ca	Ahmed Ben Haj Ali Mahjoub
83	216 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 28940 Sousse	28940 Sousse	6h36a00ca	02a 85ca	1-Sami 2-Habib les deux enfants de Mohamed Ben Ahmed Ben Haj Amor Farji 3-Mohamed Ben Ahmed Ben Haj Amor Farji
84	217 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 28939 Sousse	28939 Sousse	1h64a90ca	05a 50ca	Ali Ben Saïd Ben Mohamed Saleh Mansour
85	219 conforme aux parcelles n° 2 et 1 du plan du titre foncier n° 45606 Sousse	45606 Sousse	1h81a73ca	53 ca 01a 30ca	1-Ali Ben Ahmed Chahed 2-Aichoucha 3-Mohamed 4-Noura 5-Souaâd 6-Kalthoum 7-Mustapha les six derniers enfants de Ali Chahed 8-Oussema Ben Lotfi Adheri
86	221 conforme aux parcelles n° 1 et 2 du plan du titre foncier n° 46229 Sousse	46229 Sousse	1h95a88ca	01a30ca 21ca	1-Taoufik 2-Noura 3-Samira 4-Raoudha les quatre enfants de Mohamed Ben Ahmed Romdhane

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
87	222 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 51073 Sousse	51073 Sousse	04h 50a90ca	03a 56ca	1-Hamda 2-Selem 3-Salah 4-Aicha 5-Ammar 6-Mabrouka 7-Ali les sept enfants de Abdallah Ben Salah Ben Mohamed Ben Nacer

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 31 juillet 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-877 du 31 juillet 2017, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre archéologique, sise à la délégation de Carthage, gouvernorat de Tunis.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, portant promulgation du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les prérogatives du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre des affaires culturelles,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Tunis,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public archéologique pour être mise à la disposition du ministère des affaires culturelles (l'institut national du patrimoine), une parcelle de terre archéologique, sise à la délégation de Carthage, gouvernorat de Tunis, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
22 Objet du titre foncier n° 98614/129053 Tunis	98614/ 129053 Tunis	8a41ca	La totalité de l'immeuble	Masurel Georges Gustave

Art. 2 - Sont également exproprié tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre affaires culturelles et le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-878 du 31 juillet 2017, portant modification du décret n° 92-874 du 11 mai 1992, portant expropriation, pour cause d'utilité publique d'immeubles, nécessaires à la réalisation d'une station de rattachement bus-métro de cité Intilaka.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 92-874 du 11 mai 1992, portant expropriation, pour cause d'utilité publique d'immeubles, nécessaires à la réalisation d'une station de rattachement bus-métro de de cité Intilaka,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les prérogatives du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre du transport,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les indications relatives à la parcelle énoncée au numéro d'ordre 3 du tableau du décret n° 92-874 du 11 mai 1992, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la réalisation d'une station de rattachement bus-métro de la cité Intilaka, tel qu'indiqué au tableau ci-après et au plan joint au présent décret gouvernemental :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
3	6014 Conforme à la parcelle n° 1 objet titre foncier n° 3165 Ariana	3165 Ariana	10a51ca	La totalité de l'immeuble	Mohamed Moncef Ben Chedhli Mefteh

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre du transport et le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2017-879 du 9 août 2017.

Monsieur Mohamed Naceur Ridane, conseiller rapporteur général, est nommé chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus